

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 318 del 05/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 145 del 05/06/2023

OGGETTO: Lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*".
Approvazione Stato finale (Contabilità finale) e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: C87H21002060002 CIG: 94540955FF IMP. CAP. 1022 - COD. 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive" è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", redatto dall'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 398 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Salvatore Plati per l'importo di € 4.210,82 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,50 % sull'importo posto a base di gara;

Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determinazione n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con contratto Rep. n° 346 del 25/01/2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25/01/2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Costruzioni Sud srl per l'importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con propria determinazione n° 201 del 12/04/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stata approvata una perizia di variante tecnica in corso d'opera con la quale l'importo originario del contratto viene aumentato di netti € 9.536,72 e portato, quindi, da netti € 75.017,06 a netti € 84.553,78 (di cui € 2.540,00 per oneri specifici della sicurezza), senza però aumentare l'importo complessivo del finanziamento;

Constatato che:

-i lavori sono stati ultimati il giorno 03/05/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 03/05/2023 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;

-con propria determinazione n° 262 del 08/05/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il 2° ed ultimo SAL ed il relativo Certificato di pagamento della 2^ rata di complessivi € 37.077,79, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere, così come redatto dal Responsabile del procedimento;

Esaminati:

-lo Stato finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 84.516,10 comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;

-il certificato di regolare esecuzione datato 30/05/2023 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, e trasmesso a questo Ente in pari data al prot. n° 3037;

Rilevato che:

-all'appaltatore è stato corrisposto un acconto (1° SAL) pari a € 47.015,73 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.701,57 per complessivi € 51.717,30;

-è stato approvato il 2° ed ultimo SAL dell'appalto di che trattasi, dal quale si evince che sono stati realizzati lavori per un ammontare complessivo di € 37.077,79, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;

-pertanto, l'impresa risulta creditrice dell'importo netto di € 422,58 oltre IVA al 10% pari a € 42,26, a saldo di ogni suo avere;

-per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Constatato che detti atti sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 2^ rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 37.077,79, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;

Dato atto che è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 218 del d.P.R. 2017/2010 e s.m.i., l'avviso ai creditori per la presentazione di eventuali crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori, e non sono state presentate opposizioni od avanzate domande di alcun genere in relazione all'avviso;

Vista la polizza fideiussoria, presentata per gli eventuali oneri da inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, n. 191612644 del 18/01/2023 rilasciata dalla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni - Agenzia di Soverato n° 100, secondo le modalità operative di cui alla vigente legislatura;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1. di prendere atto** della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed al certificato di regolare esecuzione per i lavori di "*Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*" CUP: C87H21002060002, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Salvatore Platì, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 3037 del 30.05.2023;
- 2. di approvare**, siccome approva, lo Stato finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 84.516,10, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
- 3. di approvare**, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 30/05/2023 rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

4. **di dare atto che** all'appaltatore è stato corrisposto un acconto (1° SAL) pari a € 47.015,73 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.701,57 per complessivi € 51.717,30 e, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 37.077,79 oltre IVA al 10% pari a € 3.707,78, a saldo di ogni suo avere;
5. **di prendere atto che** è stato approvato il 2° ed ultimo SAL dell'appalto di che trattasi, dal quale si evince che sono stati realizzati lavori per un ammontare complessivo di € 37.077,79, comprensivi di € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
6. **di precisare**, pertanto, che detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto per complessivi netti di € 84.093,52 resta l'importo netto di € 422,58 oltre € 42,26 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
7. **di stabilire** che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
8. **di dare atto che:**
 - a) salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
 - b) il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;
9. **di svincolare** la polizza fideiussoria presentata dalla ditta appaltatrice per gli eventuali oneri da inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, n. 191612644 del 18/01/2023 rilasciata dalla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni - Agenzia di Soverato n° 100;
10. **di specificare** che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione Calabria nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla D.G.R. n° 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge n° 145/2018;
11. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
12. **di dare atto che** le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 94540955FF;
13. **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;
14. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
15. **di prendere atto che** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
16. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
17. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1005 – Cod. 0501202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

